长安镇“6？10”一般物体打击事故调查报告

发布时间： 2018-01-29 03:34 信息来源：null 字体大小： 大 、

长安镇“6?10”一般物体打击事故

调查报告

2017年6月10日16时许,位于东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)的翻新工程,发生一起因墙体倒塌导致物体打击的安全事故,造成1人死亡。

为查明事故原因,依法追究相关单位和人员的责任,使相关责任人受到教育,落实事故整改措施,按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定,由东莞市人民政府成立长安涌头“6?10”事故调查组(以下简称事故调查组),组织相关部门对事故进行调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和科学论证,查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位基本情况

(一)东莞市汇通实业投资有限公司

东莞市汇通实业投资有限公司是在建东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程的建设单位,法定代表人袁建国。

(二)袁建国

袁建国,身份证号码:440301********5416,男,汉族,1969年10月3日出生,48岁,住址:广东省深圳市罗湖区沿河北路2022号30栋701,是东莞市汇通实业有限公司法定代表人,现任该公司经理。

(三)李杰

李杰,身份证号码:430722********4256,男,汉族。1985年12月16日出生,32岁,现居住在长安镇长盛东路一出租屋。李杰是东莞市长安镇涌头社区宏业路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程的第一承包人,不具备安全生产条件的承包人。李杰与东莞市汇通实业投资有限公司法人袁建国于2017年6月初口头由第一承包人李杰以个人名义承接东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程的施工任务,口头约定总价为80万元,双方没有签订承同或安全生产协议。

(四)何长春

何长春,身份证号码:430721********2231,男,汉族,1972年11月28日出生,45岁,现居住在虎门镇南侧四区天龙花园3巷5号。何长春(下称第二承包人)是市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程的第二承包人,东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程被李杰发包长春,双方口头约定总费用为30万余元,双方没有签订承包合同或安全生产协议。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年6月初,东莞市汇通实业投资有限公司经理袁建国与李杰口头协议以八十万元整的价格由东莞市汇通实业投资有限公司袁建国发包,李杰以个人承包汇通工业园的装修工程。双方并没有签订安全生产管理协议。当天,李杰带何长春到施工现场,并口头协议以三十万余元的价格把装修工程交由何长工。

2017年6月8日上午,第二承包人何长春口头聘请(没有合同)工人谢光杰(死者)和彭文明进行拆除砖墙工程。下午大约4:30左右,彭文明听到一声巨响,跑后看到谢光杰趴在一大块砖块上,左手上臂有一块很大的伤口,彭文明帮谢光杰按住伤口,并通知何长春,何长春大约1分钟后到达现场,大约16分钟后120救护也到达了现场。谢光杰由于失血过多,当场死亡。随后公安、安监、社区等部门单位赶到事故现场。

事故发生后,我镇党委、政府高度重视,迅速行动,组织公安、应急、安监、住建、城管、医疗等部门和属地社区迅速处置事故,要求各部门启动应急预密合作,科学研判事故发生原因,做好事故善后工作。同时,全镇要加强对建筑工地的监管,确保人民群众生命财产安全。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

事故造成一人死亡。死者谢光杰,男,1963年5月16日出生,54岁,仫佬族,身份证号码:452723********3237,住址:广西罗城仫佬族自治县乔善乡古金村山脚屯23号。

(二)直接经济损失

据初步统计,本次事故造成的直接经济损失包括因事故造成谢光杰人身伤亡及善后处理等费用,总计约65万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)事故发生的原因

1、直接原因

死者谢光杰未按《人工拆除工程安全技术操作规程》的要求:当拆除某一部分的时候,必须有防止另一部分发生坍塌的安全措施。死者在拆除工程中下以上拆除,存在违章作业,是事故发生的直接原因。

2、间接原因

综合事故现场人员及各方责任人员的笔录,东莞市汇通实业投资有限公司、第一承包人李杰、第二承包人何长春等均有安全生产责任未落实,与事故的相关联,是事故发生的间接原因。主要表现在以下:

(1)东莞市汇通实业投资有限公司未向工程所在地人民政府有关部门申请办理建设工程规划许可证和施工许可证就开展工程建设,逃避监管。东莞市长涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程,工程造价80万元。依《中华人民共和国建筑法》是必须要申请办理建设工程规划许可证和建筑工程许可证。

(2)东莞市汇通实业投资有限公司将东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程发包给不具备安全生产条件的个体从业人员李与第一承包人李杰签订专门的安全生产管理协议。李杰既未成立建筑公司也不具备安全生产条件,东莞市汇通实业投资有限公司不得将生产经营项目发包具备安全生产条件或者相应资质的个人,东莞市汇通实业投资有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定。

(3)东莞市汇通实业投资有限公司法人、经理袁建国并未及时督促、检查安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患,违反了《中华人民共和国安全法》的相关规定。

(4)第一承包人李杰未经建设单位同意,口头将东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程发包给不具备安全生产条件的第二承何长春,并且没有签订相关协议,违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定。

(5)第二承包人何长春作为东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程的组织者,未尽到对员工的安全教育培训责任,未提供相关防护用品,未能及时发现事故隐患,违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定。

(二)事故性质

综合以上事故原因及相关的技术分析,调查组认定:长安涌头“6?10”因墙体倒塌的物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和处理建议

(一)事故责任的认定

1、死者谢光杰未按《人工拆除工程安全技术操作规程》的要求:拆除构筑物,应自上而下顺序进行,当拆除某一部分的时候,必须有防止另一部分发生坍安全措施。死者在拆除工程中,是自下以上拆除,存在严重违章作业,与事故的发生直接相关,对事故负有责任。

2、东莞市汇通实业投资有限公司未向工程所在地人民政府有关部门申请办理建设工程规划许可证和施工许可证就开展工程建设;将东莞市长安镇涌区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程发包给不具备安全生产条件的个体从业人员李杰,未与李杰签订安全生产管理协议。东莞市汇通实业投资有司与事故的发生间接相关,对事故负有责任。

3、东莞市汇通实业投资有限公司法人、经理袁建国,并未及时督促、检查安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患,与事故的发生间接相关,对事故责任。

4、李杰作为东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程项目的第一承包人,未经建设单位同意口头将工程发包给不具备安全生件的第二承包人何长春,未签订相关协议,缺少对第二承包人何长春的安全管理,对事故负有责任。

5、何长春作为东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程第二承包人,未尽到对员工的安全教育、交底、培训责任,未提供相动防护用品,未能及时发现事故隐患,对事故负有责任。

(二)对事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训,教育和惩戒有关责任人员,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定,调查组建议对本故单位及责任人作如下处理:

1、东莞市汇通实业投资有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,建议全生产监督管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

2、东莞市汇通实业投资有限公司法人、经理袁建国违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由安全生产监督管理部门根据《中华人和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

3、东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程项目的第一承包人李杰,违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和筑法》的相关规定,建议由安全生产监督管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

4、东莞市长安镇涌头社区宏业中路4号宿舍楼(D1栋5、6楼)翻新工程第二承包人何长春,违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,依据《人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由安全生产监督管理部门对其实施行政处罚。

5、死者(谢光杰)违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,鉴于其已死亡,建议不再追究责任。

六、事故防范和整改措施

1、建设单位要加强对建筑工程的发包管理。建设单位应吸收事故教训,严禁将建筑工程发包给不具备相应资质条件的承包单位。

2、生产经营单位必须对员工开展安全生产教育培训。生产经营单位应吸取事故教训,通过安全生产教育培训,提高员工的安全意识和防范事故的能力安全生产顺利进行。

3、从业人员要清楚自己的权利义务。从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防品;从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。从业人员应吸收事故教楚自身权利与义务,接受安全学习与培训,遵守相关制度与操作规程。

长安镇“6?10”事故调查组

二〇一七年九月三日

分享到：